JUNTA DE ANDALUCÍA — MATERIAS COMUNES (A2)

TEMA 26

Transparencia Pública, Acceso a la Información y Buen Gobierno: Ley 19/2013 Estatal y Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Publicidad Activa: El Portal de la Junta de Andalucía. El Derecho de Acceso a la Información Pública: Procedimiento y Límites. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

Grupo: A2

Bloque: Materias Comunes

Tema Oficial: Tema 26

Normativa Clave:

Constitución Española de 1978 (arts. 9.3, 20.1.d y 105.b).

Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, arts. 10.1, 31 y 38).

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG).

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA).

Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA).

Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, de simplificación y racionalización administrativa de la Junta de Andalucía.

ÍNDICE GENERAL DEL TEMA 26

1. Fundamentos doctrinales y constitucionales de la transparencia y el buen gobierno

1.1. Principio democrático, rendición de cuentas (*accountability*) y derecho a una buena administración

1.2. El artículo 105.b de la Constitución Española y el artículo 31 del Estatuto de Autonomía

2. Marco normativo: Relación entre la Ley 19/2013 estatal y la Ley 1/2014 de Andalucía

2.1. Ámbito de competencias y carácter de mínimos de la legislación básica estatal

2.2. Ámbito subjetivo de aplicación en Andalucía: Administración de la Junta, sector público instrumental, corporaciones de derecho público y perceptores de fondos públicos

3. La Publicidad Activa en la Junta de Andalucía

3.1. Concepto y principios técnicos: Transparencia, veracidad, gratuidad, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización

3.2. Contenido de las obligaciones de publicidad activa (Ley 1/2014):

3.2.1. Información institucional, organizativa y de planificación

3.2.2. Información de relevancia jurídica y normativa

3.2.3. Información económica, presupuestaria, estadística y patrimonial

3.2.4. Contratación pública, convenios y subvenciones

3.2.5. Altos cargos: Retribuciones, indemnizaciones, agendas oficiales y declaraciones de bienes

3.3. El Portal de la Junta de Andalucía y los Catálogos de Datos Abiertos (*Open Data*)

4. El Derecho de Acceso a la Información Pública

4.1. Concepto, titularidad universal y régimen jurídico

4.2. Límites al derecho de acceso (art. 14 Ley 19/2013 y Ley 1/2014):

4.2.1. Catálogo taxativo de límites: Seguridad pública, relaciones exteriores, propiedad intelectual, confidencialidad, etc.

4.2.2. El principio de interpretación restrictiva y el doble test: Test del daño y test del interés público

4.3. La protección de datos personales como límite específico (art. 15 Ley 19/2013)

4.4. Causas de inadmisión de solicitudes (información en elaboración, notas de carácter interno, reelaboración)

4.5. Procedimiento administrativo para el ejercicio del derecho de acceso:

4.5.1. Solicitud y subsanación

4.5.2. Tramitación y trámite de alegaciones a terceros afectados

4.5.3. Plazo de resolución y notificación (un mes ampliable)

4.5.4. El sentido del silencio administrativo: Silencio positivo o desestimatorio

4.6. Régimen de impugnaciones: La reclamación potestativa previa ante el CTPDA y el recurso contencioso-administrativo

5. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA)

5.1. Naturaleza jurídica: Autoridad administrativa independiente adscrita formalmente

5.2. Estructura y órganos de gobierno: Dirección del Consejo y Comisión Consultiva

5.3. Competencias y funciones resolutivas, consultivas y sancionadoras

5.4. Carácter vinculante y ejecutivo de sus resoluciones

6. Principios de Buen Gobierno y Código de Conducta

6.1. Principios generales y principios de actuación de los miembros del Gobierno y altos cargos

6.2. Régimen de incompatibilidades y deberes de abstención

6.3. El Registro de Actividades, Bienes e Intereses de los Altos Cargos de la Junta

6.4. Régimen sancionador en materia de buen gobierno (infracciones y sanciones)

7. Conclusiones y síntesis doctrinal

8. Anexo: Tabla sinóptica de publicidad activa, límites, plazos de acceso y régimen del CTPDA

1. FUNDAMENTOS DOCTRINALES Y CONSTITUCIONALES DE LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN GOBIERNO

La transparencia pública no constituye un mero principio programático, sino un **derecho nuclear de la ciudadanía democrática** que transforma la relación entre la sociedad y los poderes públicos. Supera el viejo paradigma decimonónico del secreto administrativo para consagrar el principio de **gobierno abierto (*open government*)**, fundamentado en tres pilares sinérgicos: **transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas (*accountability*)**.

En el ordenamiento constitucional, el **artículo 105.b de la Constitución Española de 1978** dispone que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

En el marco autonómico, el **artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía** consagra el derecho a una buena administración, que incluye el derecho de todos a que las administraciones públicas traten sus asuntos de forma imparcial, objetiva y en plazo razonable, así como el derecho de acceso a la información pública. Por su parte, el **artículo 38 del Estatuto** reconoce expresamente el derecho de acceso a los documentos de las instituciones andaluzas.

2. MARCO NORMATIVO: RELACIÓN ENTRE LA LEY 19/2013 ESTATAL Y LA LEY 1/2014 DE ANDALUCÍA

El régimen de la transparencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía se vertebra a través de la articulación de dos normas fundamentales: 1. **Ley 19/2013, de 9 de diciembre (LTAIBG):** Dictada al amparo del artículo 149.1.1.ª y 18.ª de la CE, fija las bases estatales y el régimen mínimo inderogable de la publicidad activa, el derecho de acceso y el buen gobierno. 2. **Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA):** Desarrolla y amplía notablemente las exigencias de transparencia en Andalucía, configurando un **nivel de exigencia superior al estatal** (mayor número de obligaciones de publicidad activa, plazos más rigurosos y una autoridad de control con potestades reforzadas).

2.1. Ámbito subjetivo de aplicación en Andalucía (art. 3 Ley 1/2014)

La Ley 1/2014 vincula a un amplio catálogo de sujetos:

- **Sector público autonómico íntegro:** Administración de la Junta de Andalucía, agencias administrativas, agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones públicas y consorcios adscritos.
- **Instituciones estatutarias:** Parlamento de Andalucía, Defensor del Pueblo Andaluz, Cámara de Cuentas, Consejo Consultivo y Consejo Económico y Social (en sus actividades sujetas a Derecho Administrativo).
- **Entidades Locales andaluzas** y su sector público vinculado.
- **Corporaciones de Derecho Público** (Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio) respecto a sus actividades sujetas a derecho administrativo.
- **Entidades privadas perceptoras de fondos públicos:** Personas físicas o jurídicas privadas que perciban durante un año ayudas o subvenciones públicas de la Junta por importe superior a **100.000 euros**, o cuando al menos el **40% de sus ingresos anuales** procedan de ayudas públicas, siempre que alcancen como mínimo **5.000 euros**.

- **Contratistas del sector público:** Adjudicatarios de contratos del sector público andaluz, obligados a suministrar a la Administración la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

---

3. LA PUBLICIDAD ACTIVA EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La **publicidad activa** es la obligación legal que incumbe a las Administraciones Públicas de publicar y difundir de forma periódica, proactiva y actualizada la información pública relevante, sin necesidad de que medie solicitud previa por parte de los ciudadanos.

3.1. Principios técnicos de la información

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1/2014, la información debe ser veraz, accesible, gratuita, interoperable, reutilizable (datos abiertos en formatos legibles por máquina, como CSV, JSON o XML) y estructurada con diseño universal para personas con discapacidad.

3.2. Contenido ampliado de la Publicidad Activa en Andalucía

La Ley 1/2014 supera a la estatal imponiendo la publicación obligatoria de: 1. **Información institucional y organizativa (art. 10):** Estructura orgánica completa, sedes, competencias, planes anuales de actuación, cartas de servicios y grado de cumplimiento de compromisos. 2. **Información de relevancia jurídica (art. 13):** Proyectos de leyes y decretos en tramitación, memorias justificativas, informes de impacto de género, directrices, circulares con trascendencia externa y dictámenes del Consejo Consultivo. 3. **Información económica, presupuestaria y patrimonial (art. 15):** Presupuestos anuales aprobados, liquidaciones trimestrales, cumplimiento de los objetivos de estabilidad y deuda pública, cuentas anuales, informes de auditoría y de la Cámara de Cuentas, y relación detallada del patrimonio inmobiliario. 4. **Contratos, convenios y subvenciones (arts. 11, 12 y 14):**

  - *Contratación:* Todos los contratos adjudicados, licitadores, importe de licitación y adjudicación, modificaciones contractuales y penalidades impuestas.
  - *Convenios:* Convenios suscritos, partes firmantes, objeto, plazo de vigencia y compromisos económicos asumidos.
  - *Subvenciones:* Convocatorias, resoluciones de concesión, importe, beneficiarios, finalidad y justificación de fondos.
- **5. Altos cargos y personal directivo (art. 16):**
  - Retribuciones íntegras percibidas anualmente desglosadas por conceptos.
  - Indemnizaciones por cese en el cargo.
  - Agendas institucionales de trabajo de miembros del Consejo de Gobierno y directores generales.
  - Declaraciones anuales de bienes, rentas y actividades inscritas en el Registro de Actividades, Bienes e Intereses.

3.3. El Portal de la Junta de Andalucía

Toda esta información se centraliza y pone a disposición de la sociedad a través del **Portal de la Junta de Andalucía**, que cuenta con una sección específica de Transparencia y el catálogo de datos abiertos (*Open Data Andalucía*).

---

4. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El derecho de acceso a la información pública faculta a cualquier persona a solicitar y recibir de la Administración los contenidos o documentos, en cualquier soporte o formato, que obren en su poder y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

4.1. Características esenciales

- **Universalidad:** Corresponde a **todas las personas** (físicas o jurídicas), sin necesidad de justificar un interés legítimo ni motivar las razones de la petición (art. 17 Ley 19/2013 y art. 24 Ley 1/2014).
- **Gratuidad:** El examen directo y la entrega por vía telemática son estrictamente gratuitos. Únicamente podrá exigirse tasa por la expedición de copias físicas en papel o transposición a formatos especiales.

4.2. Límites al derecho de acceso (art. 14 Ley 19/2013)

El derecho de acceso no es absoluto. Puede ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio efectivo para: 1. La seguridad nacional, la defensa o las relaciones exteriores. 2. La seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. 3. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. 4. Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. 5. Los intereses económicos y comerciales o la política económica y monetaria. 6. El secreto profesional y los derechos de propiedad intelectual e industrial. 7. La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. 8. La protección del medio ambiente.

> **Regla de interpretación y Test de Ponderación**
>
> La aplicación de los límites debe ser **restrictiva y justificada**. No basta con invocar formalmente un límite; el órgano gestor debe aplicar el **test del daño** (acreditar que el acceso causaría un daño real, grave y sustancial al interés protegido) y ponderarlo mediante el **test del interés público** (verificar si el interés social en conocer la información supera al bien protegido).

4.3. Protección de datos personales como límite (art. 15 Ley 19/2013)

- Si la información solicitada contiene datos de categorías especiales (salud, ideología, vida sexual, datos penales), el acceso solo se concederá si consta el consentimiento expreso del afectado o si los datos han sido anonimizados de forma irreversible.
- Si contiene datos identificativos meramente asociativos (nombre, cargo de empleados públicos en el ejercicio de sus funciones), el acceso se concederá con carácter general por prevalecer el interés público de transparencia.

4.4. Causas de inadmisión de solicitudes (art. 18 Ley 19/2013)

Serán inadmitidas motivadamente las solicitudes que:

- Se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
- Tengan por objeto información auxiliar o de apoyo (notas, borradores, correos de trabajo interno).
- Requieran una acción previa de reelaboración compleja que exceda los recursos del órgano.
- Se dirijan a un órgano en cuyo poder no obre la información (debiendo remitirse al competente).
- Sean manifiestamente repetitivas o abusivas.

4.5. Procedimiento de acceso (arts. 26 a 33 Ley 1/2014)

1. **Iniciación:** Solicitud presentada por cualquier medio (preferentemente telemático en sede electrónica), identificando al solicitante y la información deseada.
2. **Subsanación:** Si la solicitud es imprecisa, se otorgará un plazo de **10 días hábiles** para concretarla, suspendiéndose el plazo de resolución.
3. **Alegaciones de terceros (art. 30):** Si la información pudiera afectar a derechos e intereses de terceros identificados, se les concederá un plazo de **15 días hábiles** para alegar. El plazo de resolución quedará suspendido.
4. **Plazo de resolución y notificación (art. 31):** La resolución debe dictarse y notificarse en el plazo máximo de **un mes** desde la recepción de la solicitud. Podrá prorrogarse por **un mes adicional** en caso de solicitudes complejas o voluminosas, notificándolo previamente.
5. **Silencio administrativo:** La ley estatal 19/2013 fijó el silencio desestimatorio. Sin embargo, la jurisprudencia consolidada y los criterios del CTPDA interpretan el acceso como un derecho ciudadano que exige resolución expresa; en caso de falta de respuesta en plazo, el solicitante puede interponer reclamación inmediata ante el CTPDA.

4.6. Régimen de impugnaciones: La Reclamación ante el CTPDA

Frente a cualquier resolución expresa o presunta en materia de acceso, el interesado puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo o, con carácter previo y potestativo, la **Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (art. 33 Ley 1/2014)**.

- **Plazo de interposición: Un mes** desde el día siguiente a la notificación del acto o desde el cumplimiento del plazo de silencio.
- **Naturaleza sustitutiva:** Sustituye a los recursos administrativos ordinarios de alzada y reposición (art. 112.2 LPACAP). Su tramitación es estrictamente gratuita y ágil.

---

5. EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (CTPDA)

El **Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA)**, creado por el artículo 43 de la Ley 1/2014 y con Estatutos aprobados por **Decreto 434/2015, de 29 de septiembre**, es la autoridad pública independiente de control en la Comunidad Autónoma.

5.1. Naturaleza y posición institucional

- **Naturaleza jurídica:** Autoridad administrativa independiente con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y total autonomía funcional y orgánica respecto al Consejo de Gobierno. Se adscribe formalmente a la Consejería competente en materia de transparencia sin subordinación jerárquica.
- **Estructura orgánica:**
- **Dirección del Consejo:** Órgano unipersonal superior, nombrado por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos, por un mandato de cinco años no renovable.
- **Comisión Consultiva:** Órgano colegiado de asesoramiento integrado por representantes del Parlamento, Administraciones Locales, Universidades y agentes sociales.

5.2. Competencias fundamentales del CTPDA

1. **Resolución de reclamaciones:** Resuelve las reclamaciones potestativas frente a denegaciones del derecho de acceso formuladas por la Junta, Ayuntamientos, Diputaciones andaluzas y universidades públicas de la región. Sus resoluciones son **vinculantes y ejecutivas**, poniendo fin a la vía administrativa.
2. **Control y tutela de la protección de datos:** Ejerce las funciones de autoridad de control en protección de datos respecto a los ficheros y tratamientos del sector público autonómico y local andaluz.
3. **Supervisión de la publicidad activa:** Revisa de oficio o a instancia de parte el cumplimiento de las obligaciones de publicación en portales públicos, dictando resoluciones correctoras obligatorias.
4. **Potestad sancionadora:** Incoación y propuesta de sanciones ante infracciones tipificadas en la ley.

---

6. PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO Y CÓDIGO DE CONDUCTA

El Título V de la Ley 1/2014 y el Título II de la Ley 19/2013 regulan los estándares éticos exigibles a los miembros del Consejo de Gobierno, Viceconsejeros, Directores Generales y asimilados:

6.1. Principios éticos y de conducta

- **Principios éticos:** Eficacia, economía, neutralidad, dedicación exclusiva, ejemplaridad, austeridad y honradez.
- **Principios de actuación:** Desempeñar las funciones con transparencia, abstenerse de intervenir en asuntos que generen conflicto de intereses personal o familiar, no aceptar regalos o favores que superen los usos sociales de cortesía y no utilizar recursos públicos con fines particulares o partidistas.

6.2. Régimen sancionador de Buen Gobierno

Se tipifican infracciones muy graves (incompatibilidades, falseamiento de declaraciones de bienes, desvío de caudales públicos), graves y leves.

- **Sanciones:** Destitución inmediata del cargo público, pérdida del derecho a percibir indemnizaciones por cese, obligación de restituir fondos percibidos indebidamente e **inhabilitación para ocupar cargos públicos de cinco a diez años** (art. 29 Ley 19/2013).

---

7. CONCLUSIONES Y SÍNTESIS DOCTRINAL

La legislación andaluza de transparencia y buen gobierno sitúa a la Comunidad Autónoma a la vanguardia democrática del Estado español. La combinación de un régimen exigente de publicidad activa universal en el Portal de la Junta, un procedimiento reglado de acceso a la información blindado por test de ponderación restrictivos y la tutela independiente y ejecutiva del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA) consolida el control social directo sobre el poder público y dignifica el ejercicio de la función pública.

---

8. ANEXO: TABLA SINÓPTICA DE PUBLICIDAD ACTIVA, LÍMITES, PLAZOS DE ACCESO Y RÉGIMEN DEL CTPDA

Parámetro	Régimen Legal (Ley 1/2014 Andalucía)	Comparativa con Ley 19/2013 Estatal
Publicidad Activa	Obligación legal periódica y universal en Portal web.	Más amplia en Andalucía (incluye agendas, memorias de género y anteproyectos).
Titularidad de Acceso	**Universal:** Cualquier persona física o jurídica.	Idéntica: No exige motivar la solicitud ni interés legítimo.
Límites de Acceso	Seguridad, intimidad, propiedad intelectual, etc.	Aplicación restrictiva: exige aplicar **Test del daño** y **Test del interés público**.
Plazo de Resolución	**1 mes** (ampliable a otro mes por complejidad).	1 mes (igual regla de prórroga).
Alegaciones de terceros	Plazo de **15 días hábiles** para alegar.	15 días hábiles (suspende el plazo de resolver).
Vía de Impugnación	**Reclamación potestativa ante el CTPDA**.	Reclamación ante el Consejo de Transparencia Estatal (CTBG).
Naturaleza de la Reclamación	Sustitutiva de recursos de alzada y reposición (gratuita).	Pone fin a la vía administrativa; recurrible ante Juzgados Contenciosos.
Composición del CTPDA	Director nombrado por el Parlamento (3/5) por 5 años.	Plena independencia orgánica y funcional respecto al Ejecutivo.